



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 393 | Resolución TDC | Art. 10, primer párrafo, Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2026-32772601- -APN-DR#CNDC, caratulado: *"Pan American Sur S.A. S/ OPINIÓN CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 393)"*.

La presentación de fecha 1 de abril de 2026 mediante la cual PAN AMERICAN SUR S.A. solicitó una opinión consultiva respecto de la venta del 70% del capital social y votos de SAN MATÍAS PIPELINE S.A. por parte de PAN AMERICAN SUR S.A. a favor de SUR INVERSIONES ENERGÉTICAS S.A.U., PAMPA ENERGÍA S.A., SE ARGENTINA HOLDING B.V. y GOLAR FLNG SUB-HOLDING COMPANY LIMITED.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-38474314-APN-SCE#ANC), emitido el 16 de abril de 2026.

Las Normas de Procedimiento Aplicables a las Solicitudes de Opiniones Consultivas, aprobadas por Resolución (ex) SCT 26/2006.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 9º, 10, y 28 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación sujeta a consulta

La operación traída a consulta consiste en la venta del 70% del capital social y votos de SAN MATÍAS PIPELINE S.A. ("SMP") por parte de PAN AMERICAN SUR S.A. ("PAS") a favor de SUR INVERSIONES ENERGÉTICAS S.A.U. ("SUR INVERSIONES"), PAMPA ENERGÍA S.A. ("PAMPA ENERGÍA"), SE ARGENTINA HOLDING B.V. ("SE ARGENTINA") y GOLAR FLNG SUB-HOLDING COMPANY LIMITED ("GOLAR"). Como resultado de esta operación, SUR INVERSIONES tiene el 25% del capital social y votos de SMP, PAMPA ENERGÍA tiene el 20%, SE ARGENTINA tiene el 15%, GOLAR tiene el 10% y PAS retiene el 30%.

Esta operación tiene lugar en el marco del proyecto de inversión de SOUTHERN ENERGY S.A. ("SESA"), enfocado en la exportación de gas natural licuado ("GNL") desde Vaca Muerta hacia mercados globales, que fue presentado para adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ("RIGI"). En dicho marco, los socios de SESA resolvieron que la construcción y explotación del gasoducto que alimentará de gas natural a los buques licuefactores a instalar en la costa atlántica de la Provincia de Río Negro sea realizada mediante SMP.

PAS es una empresa dedicada a la explotación de minas y canteras, específicamente enfocada en la extracción de petróleo crudo y gas natural. SMP es una sociedad que se encontraba, previo a la operación en consulta, controlada por PAS. SUR INVERSIONES es una sociedad controlada por YPF S.A., compañía de energía que participa en todos los eslabones de la industria petrolera y gasífera. PAMPA ENERGÍA es una empresa enfocada en la generación de electricidad, exploración y producción de gas y petróleo y petroquímica. SE ARGENTINA es una sociedad controlada por WINTERSHALL DEA ARGENTINA S.A., especializada en la exploración y producción de gas y petróleo. GOLAR es una empresa líder en infraestructura marina de GNL, especializada en la conversión, propiedad y operación de unidades flotantes de licuefacción y regasificación.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico de la operación consultada, evaluando si constituye una concentración económica bajo el artículo 7° de la Ley 27.442. El Dictamen concluye que la operación no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442, por cuanto no configura una concentración económica en los términos de dicho artículo.

Para que una transacción deba ser notificada, deben cumplirse tres requisitos: que la operación encuadre en la definición del artículo 7° de la Ley 27.442; que el volumen de negocios de las empresas afectadas supere en el país el monto estipulado en el artículo 9° de la misma norma; y que la operación no encuadre en ninguno de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar enumerados en el artículo 11 de la Ley 27.442. El análisis de la SCE se concentra en el primero de estos requisitos.

El artículo 7° de la Ley 27.442 define la concentración económica como la toma de control de una o varias empresas. La ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha establecido que dicha norma limita el concepto a aquellos actos que provoquen una toma de control de iure o de facto que implique un cambio permanente en la estructura de control de una empresa por un grupo o agente económico diferente al anterior a la operación. Asimismo, ha precisado que el término "empresa" se refiere a una entidad que desarrolla una actividad económica, que engloba cualquier conjunto de activos que, como unidad, participe o pueda participar en la oferta y demanda de bienes o servicios en un mercado, y que para que se configure una concentración económica notificable, debe producirse la toma de control sobre una empresa preexistente que ya se encuentre activa en algún mercado.

Si bien el negocio jurídico adopta la forma de una compraventa de participaciones sociales, lo determinante a los fines del régimen de concentraciones económicas es si el objeto de la transacción constituye la toma de control de una empresa en los términos del artículo 7° de la Ley 27.442. La parte consultante manifestó que SMP no cuenta con ningún activo y que la venta de sus acciones no involucra la transferencia de activos productivos, empresas ni unidades de negocios entre sus socios, siendo que la construcción del gasoducto se desarrollará desde cero. En consecuencia, la venta del capital social y votos de SMP no conllevaría la transferencia o cambio de control sobre un negocio preexistente. El Dictamen caracteriza a SMP como un mero vehículo societario, materialmente equivalente a la constitución de un emprendimiento conjunto para desarrollar un negocio nuevo, calificando la operación como *greenfield*. Descartada la existencia de la adquisición de una "empresa" en los términos del

artículo 7°, deviene innecesario proseguir con el análisis de los demás requisitos de notificabilidad.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 16 de abril de 2026.

En efecto, la operación bajo consulta carece del elemento esencial que define una concentración económica notificable: la toma de control sobre una empresa preexistente activa en algún mercado. SMP es un vehículo societario sin activos operativos ni actividad económica, de modo que la transferencia del 70% de su capital social no importa la apropiación de capacidad productiva ni de posición competitiva alguna. La operación es materialmente equivalente a la constitución de un emprendimiento conjunto orientado al desarrollo de un negocio nuevo, supuesto que no encuadra en la definición del artículo 7° de la Ley 27.442.

En consecuencia, la operación consultada no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer que la venta del 70% del capital social y votos de SAN MATÍAS PIPELINE S.A. por parte de PAN AMERICAN SUR S.A. a favor de SUR INVERSIONES ENERGÉTICAS S.A.U., PAMPA ENERGÍA S.A., SE ARGENTINA HOLDING B.V. y GOLAR FLNG SUB-HOLDING COMPANY LIMITED no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Hacer saber a las partes consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicable la presente resolución.

Artículo 3°.- Notifíquese a PAN AMERICAN SUR S.A. la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (RE-2026-38474314-APN-SCE#ANC).

Artículo 4°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 5°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo expediente EX-2026-32772601- -APN-DR#CNDC, caratulado: *“Pan American Sur S.A. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 393)”* iniciado en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442 (“LDC”) por parte de PAN AMERICAN SUR S.A.

I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación traída a consulta el 1 de abril de 2026 consiste en la venta del 70% de capital social y votos de SAN MATÍAS PIPELINE S.A. (“SMP”) por parte de PAN AMERICAN SUR S.A. (“PAS”) a favor de SUR INVERSIONES ENERGÉTICAS S.A.U. (“SUR INVERSIONES”), PAMPA ENERGÍA S.A. (“PAMPA ENERGÍA”), SE ARGENTINA HOLDING B.V. (“SE ARGENTINA”) y GOLAR FLNG SUB-HOLDING COMPANY LIMITED (“GOLAR”).
2. Como resultado de esta operación, la composición accionaria de SMP ha quedado integrada de la siguiente manera: SUR INVERSIONES tiene el 25% de capital social y votos de SMP, PAMPA ENERGÍA tiene el 20%, SE ARGENTINA tiene el 15%, GOLAR tiene el 10% y PAS tiene el 30%.
3. Esta operación tiene lugar en el marco del proyecto de inversión de SOUTHERN ENERGY S.A. (“SESA”), que tiene como propósito la exportación de gas natural licuado (“GNL”) y que fue recientemente presentado para adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (“RIGI”). En este marco, los socios de SESA resolvieron que la construcción y explotación del gasoducto que alimentará de gas natural a los buques licuefactores a instalar en la costa atlántica de la Provincia de Río Negro sea realizada mediante SMP. Por ello, PAS vendió el 70% del capital social y votos de SMP a los accionistas de SESA y/o vehículos corporativos de estos.
4. SESA es un consorcio energético argentino fundado en 2024, enfocado en la exportación de GNL desde Vaca Muerta hacia mercados globales.
5. PAS es una empresa dedicada a la explotación de minas y canteras, específicamente enfocada en la extracción de petróleo crudo y gas natural.
6. SMP es una sociedad que se encontraba, previo a la operación en consulta, controlada por PAS.
7. SUR INVERSIONES es una sociedad controlada por YPF S.A., compañía de energía que, a través de sus numerosas subsidiarias, participa en todos los eslabones de la industria petrolera y gasífera.
8. PAMPA ENERGÍA es una empresa enfocada en la generación de electricidad, exploración y producción de gas y petróleo y petroquímica.

9. SE ARGENTINA es una sociedad controlada por WINTERSHALL DEA ARGENTINA S.A., una de las principales productoras de gas natural en Argentina, especializada en la exploración y producción de gas y petróleo.
10. GOLAR es una empresa líder en infraestructura marina de GNL, especializada en la conversión, propiedad y operación de unidades flotantes de licuefacción y regasificación.

II EL PROCEDIMIENTO

11. El 1 de abril de 2026, PAS efectuó una presentación a fin de solicitar una opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la LDC respecto a la necesidad de notificar la operación. En igual fecha pasaron las actuaciones a despacho.
12. El dictamen de la SCE de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se emite en función de lo dispuesto en el artículo 31, inc. a) de la LDC, que dispone entre las funciones y facultades de la SCE *“[r]ecibir, tramitar e instruir las solicitudes de opiniones consultivas previstas en el segundo párrafo del artículo 10 de la presente ley y opinar sobre la eventual procedencia de las notificaciones de operaciones de concentraciones económicas...”*.

III LA CUESTIÓN PLANTEADA Y SU ANÁLISIS

III.1. El planteo de la parte consultante

13. La parte consultante entendió que la operación no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la LDC, porque:
 - a) No existe toma de control, ya que *“las acciones de SMP se diluyen entre sus nuevos accionistas sin que ninguno de ellos adquiera control de la sociedad.”*
 - b) SMP no cuenta con ningún activo, el monto total de la operación no alcanza el umbral mínimo que establece la LDC en su artículo 11 inciso e) y en los últimos 36 meses ninguna de las partes realizó una operación en el mismo mercado.
 - c) La construcción del gasoducto se desarrollará desde cero, sin que exista ningún tipo de infraestructura o activo preexistente, y la operación no involucra la transferencia de activos productivos, empresas ni unidades de negocios entre sus socios.

III.2. El análisis de la cuestión planteada

14. Preliminarmente, vale aclarar que la opinión de esta SCE reconoce como sustento fáctico las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. Cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación, y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran, determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.
15. Para que una transacción deba ser notificada, deben cumplirse tres requisitos: (i) la operación debe encuadrar en la definición del artículo 7° de la LDC; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas debe superar en el país el monto estipulado en el artículo 9° de la misma norma; y (iii) la operación no debe encuadrar en ninguno de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar que enumera el artículo 11 de LDC.

16. El artículo 7° de la LDC establece que “A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma de control de **una o varias empresas...**”. Y, concretamente, el inciso c) dice que debería notificarse “La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener **cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre sí misma**”; mientras que el inciso d) dice que debe notificarse “Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico **los activos de una empresa** o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa” (el resaltado es nuestro).
17. La ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ex CNDC) ha establecido que la LDC expresamente limita el concepto de concentración económica a aquellos actos que provoquen una toma de control *de iure* o *de facto*, que implique un cambio permanente en la estructura de control de una empresa por un grupo o agente económico diferente al anterior a la operación notificada.
18. A su vez, la ex CNDC ha manifestado que el término “empresa” en el régimen de defensa de la competencia se refiere a una entidad que desarrolla una actividad económica, englobando cualquier conjunto de activos que, como unidad, participe o pueda participar en la oferta y demanda de bienes o servicios en un mercado, y que para que se configure una concentración económica notificable, debe producirse la toma de control sobre una empresa preexistente que ya se encuentre activa en algún mercado.¹
19. Además, la ex CNDC ha establecido como pauta general que los “activos” que pueden ser considerados como una “empresa” son “... *todos aquellos que permitan el desarrollo de una o varias actividades, a las que se les pueda, además, atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios originados en la posibilidad de generar asuntos de naturaleza económica.*”²
20. Como surge de la presentación de la parte consultante, PAS vendió el 70% del capital social y votos de SMP (sociedad que no cuenta con ningún activo) a los accionistas de SESA y/o vehículos corporativos de estos, a fin de que, a través de SMP, se construya “desde cero” y luego se explote el gasoducto que alimentará de gas natural a los buques licuefactores a instalar en la costa atlántica de la Provincia de Río Negro.
21. Aunque formalmente hay una transferencia de acciones, la parte consultante manifiesta que la venta de las acciones de SMP no involucra la transferencia de activos productivos, empresas ni de unidades de negocios entre sus socios. Dado lo manifestado, la venta del capital social y votos de SMP no conllevaría la transferencia o cambio de control sobre un negocio preexistente, y por lo tanto la operación bajo análisis califica como *greenfield*.

¹ OPI. 372 – “VMOS S.A. S/ SOLICITUD OPINION CONSULTIVA ART. 10 LEY 27.442” Resolución 292/2025 (RESOL-2025-292-APN-SIYC#MEC). Fecha de firma 22/07/2025, Dictamen N° IF-2025-78386794-APN-CNDC#MEC - Fecha de firma 18/07/2025.

² Ver CNDC, *Control: Concepto y aplicación en defensa de la competencia*, 2023. Particularmente, la sección II.2 de dicho documento.

22. Si bien el negocio jurídico adopta la forma de una compraventa de participaciones sociales, lo determinante a los fines del régimen de concentraciones económicas es si el objeto de la transacción constituye la toma de control de una empresa en los términos del artículo 7° de la LDC.
23. Dado que en la actualidad SMP es un mero vehículo societario, la operación bajo análisis es materialmente equivalente a la constitución de un emprendimiento conjunto para desarrollar un negocio nuevo.³
24. Descartada la existencia la adquisición de una “empresa”, deviene innecesario proseguir con el análisis de los demás argumentos planteados por la consultante.
25. Por todo lo expuesto, esta SCE entiende que la operación no encuadra en el concepto de concentración económica previsto en el artículo 7° de la LDC y, en consecuencia, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la LDC.

IV CONCLUSIONES

26. En base a las consideraciones expuestas, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.
27. Asimismo, se recomienda comunicar a la parte consultante que la opinión consultiva fue emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia; por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.
28. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.

³ La situación guarda analogía con el concepto de *shelf company* (o *shelf corporation*) del derecho societario anglosajón: una sociedad constituida y formalmente existente, pero desprovista de actividad, activos operativos y voluntad empresarial propia. Así como la adquisición de una *shelf company* no implica la toma de control de un negocio en marcha sino meramente la compra de una estructura jurídica vacante, la transferencia de las acciones de SMP no involucra la apropiación de capacidad productiva ni de posición competitiva alguna en el mercado.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: OPI 393 | Dictamen SCE [no notifica]

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.